2024年5月29日9时35分许，天顶街道金茂ICC北塔写字楼发生一起高处坠落事故，致1人死亡。直接经济损失130万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律
府授权，湖南湘江新区管理委员会应急管理局牵头成立了湖南湘江新区天顶街道金茂ICC北塔写字楼“5·29”高处坠亡事故调查组
管理局、新区商务和市场监管局、新区开发建设局（交通运输局）、长沙市公安局岳麓分局、岳麓区总工会、天顶街道为成员单位
参加事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明
失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故

一、事故相关情况

（一）事故相关当事人和单位情况

1.事故相关当事人情况

（1）彭X，身份证号码：XXXXXXXXXXXX，湖南怡美环境管理发展有限公司法定代表人。

（2）李X，身份证号码：XXXXXXXXXXXXX，长沙天道酬勤保洁服务有限公司法定代表人。

（3）彭X，身份证号码：XXXXXXXXXXXX，湖南同卓环保工程有限公司法定代表人。

（4）喻XX，身份证号码：XXXXXXXXXXXX，湖南同卓环保工程有限公司现场负责人（项目经理）。

（5）郑XX（死者），身份证号码：XXXXXXXXXXXX，湖南同卓环保工程有限公司外墙清洗工人，特种作业证编号：T43
业；操作项目：高处安装、维护、拆除作业；有效期：2021-04-20至2027-04-19；签发机关：湖南省应急管理厅。

2.事故相关单位情况

（1）中化金茂物业管理（北京）有限公司长沙分公司（后文简称“金茂物业公司”）。统一社会信用代码为：914301000925759
址为：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）15栋金茂广场北塔写字楼501号，法定代表人关胜利，经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）长沙天道酬勤保洁服务有限公司（后文简称“天道酬勤公司”）。统一社会信用代码为：914301113955533628，2014年8月
花区万家丽中路二段295号潇湘名城，法定代表人李策，经营范围为：清洁服务；环境卫生管理；建筑物外墙清洗、翻新服务；
理、养护、病虫防治服务；建筑物内清洁服务；物业管理；物业清洁、维护；市政管道清理、疏通；市政道路清扫保洁、维护；从
输服务；垃圾无害化、资源化处理；防虫灭鼠服务；中央空调系统的清洗；河道保洁；企业管理咨询服务；生活清洗、消毒服务；

（3）湖南怡美环境管理发展有限公司（后文简称“怡美公司”）。统一社会信用代码为：914301113294341894，2015年2月3日
岳麓区洋湖街道坪塘路337号和顺逸品苑，法定代表人彭景，经营范围为：城市绿化管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳
务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；城乡市容管理；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；家政服务；污水处理及
发；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；城市公园管理；物业管理；水污染治理；环境卫生管理（不含环境质量监测
圾、餐厨垃圾的处置服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑劳务分包；职业
工；城市生活垃圾经营性服务；河道疏浚施工专业作业。

（4）湖南同卓环保工程有限公司（后文简称“同卓公司”）。统一社会信用代码为：91430102MA4L2RG185，2016年1月28日注
意一路40号盛德碧瑞大厦，法定代表人彭艳，经营范围为：环保工程设计；物业清洁、维护；物业管理；建筑物外墙清洗、翻新服
毒服务；市政道路清扫保洁、维护；市政工程设计服务；清洁服务。

（二）相关单位合作情况

1. 金茂物业公司与天道酬勤公司。天道酬勤公司于2021年7月通过金茂物业公司招投标程序，中标“北塔写字楼外幕墙清洗委
订【长沙金茂广场北塔写字楼】项目《外墙玻璃清洗服务合同》（合同编号：2021-长沙金茂广场北塔-048），合同金额为：231533.1
场北塔写字楼】项目《外墙玻璃清洗服务合同》（合同编号：2022-长沙金茂广场北塔-040），合同金额231533.10元；2023年10月2
《外墙玻璃清洗服务合同》（合同编号：No.2023-长沙金茂广场北塔-059），合同金额231533.10元。

根据金茂物业公司提交的《金茂服务供应链管理工作手册》5.5.3款关于合同续签的规定，5.5.3.1条，双方仅2021年第一次合作
作采用的合同续签模式。

三次合作双方都就工作范围、服务工期、合同价款、结算方式等内容进行了明确约定，双方约定合同服务工期分为上半年一次金茂北塔外墙4次（不含事发清洗），金茂物业公司将相关款项分成4笔全部支付至天道酬勤公司账户，具体时间为2022年1月20日，计115766.5元；2023年7月5日，共计114766.5元；2024年3月14日，共计114766.5元。

天道酬勤公司与同卓公司。双方无任何纸质合作协议及相关合同，仅有资金往来，未按要求签订专门的安全生产管理协议，产管理职责。经查，2022年1月20日，收到金茂物业公司115766.5元后，天道酬勤公司于2022年1月23日将73800元转至同卓茂物业公司115766.5元后，天道酬勤公司于2022年10月13日将73800元转至同卓公司账户。2023年7月5日、2024年3月14日美公司账户，与同卓公司无对接。

天道酬勤公司与怡美公司。金茂物业公司外墙玻璃清洗业务实际为怡美公司法定代表人彭景操控，彭景借用天道酬勤公司司对接、洽谈业务均为彭景出面。天道酬勤公司与怡美公司并未就该业务签订纸质合同（协议），仅为彭景与李策口头达成未参与实际外墙清洗并进行管理。双方未按要求签订专门的安全生产管理协议，未在承包合同中明确各自的安全生产管理职

为方便合同签订、进场施工资料提交，彭景私下刻制了天道酬勤公司公章。据李策笔录，彭景在刻制天道酬勤公司公章时，曾勤公司在金茂北塔申请进行外墙施工作业的相关资料均由怡美公司伪造，李策本人及天道酬勤公司并不知情。外墙清洗完毕，金茂（公章系伪造）的《请款函》后，先后于2022年1月20日，2022年10月9日，2023年7月5日，2024年3月14日将相关服务费用转至天道

2022年1月27日，天道酬勤公司转账给同卓公司后，扣除税金、管理费、合同履约金后剩余12705元，李策将该笔款项转至彭景转账给同卓公司后，扣除税金、管理费后剩余30389.85元，李策将该笔款项转至彭景私账。2023年7月5日，收到金茂物业公司11476日将110175.84元（扣除4%管理费）转至怡美公司账户，后续由怡美与同卓结算。2024年3月14日，收到金茂物业公司114766.5元110175.84元（扣除4%管理费）转至怡美公司账户，后续由怡美与同卓结算。

4.怡美公司与同卓公司。怡美公司利用天道酬勤公司承接金茂物业公司外墙清洗业务后，便将该业务分包给了同卓公司，双方约定合同费用：“金茂北塔清洗面积：39000平米，本合同包干总金额为¥73800元。(大写：柒万叁仟捌佰元，含税开1个点的专票)”议书》。

经查，天道酬勤、怡美、同卓三家公司就金茂北塔外墙清洗服务的服务款项分配方式为：天道酬勤公司收取合同款项的4%为元，剩余款项全部进入怡美公司彭景私账。

5.作业人员劳动关系。死者郑志明为同卓公司正式员工，双方签订了《劳动合同书》[合同编号（个人社会保险编号）：X险编号：ASHH07037123EAA156Y6)。

根据中国太平洋财产保险股份有限公司（保单流水号：DZAG23000138920434；保险单号：ASHH0737123EAA156Y6)《险人信息名称均为湖南同卓环保工程有限公司，投保员工人数：10人，分别为：郑XX（岗位名称：室外装潢人员，含外墙施工/清洗号：XXXXXXXXXXXX，合同编号（个人社会保险标号）：XXXXXXXXXXXX、用人单位社会保险编号：ASHH07037123EAA外墙施工/清洗]、潘X[同卓公司正式员工，身份证号：XXXXXXXXXXXX，合同编号（个人社会保险标号）：XXXXXXX ASHH07037123EAA156Y6；岗位名称：室外装潢人员，含外墙施工/清洗]、谭XX[同卓公司正式员工，身份证号：XXXXXXXX号）：XXXXXXXXXXXX、用人单位社会保险编号：ASHH07037123EAA156Y6；岗位名称：室外装潢人员，含外墙施工/清洗]等

经查，郑XX、袁XX、潘X、谭XX四人正是事发当天的作业人员。

（三）合同约定及安全管理协议签订情况

2024年4月22日，怡美公司与同卓公司就金茂广场南塔、金茂北塔等地玻璃清洗业务签订《外墙清洗外包服务合同》。根据双方定：“1、作业方式：吊板方式/擦窗机下吊作业；2、清洗材料：所用清洗材料均不会对清洗墙体造成损坏；3、作业条件：①气候洗幕墙玻璃必须在良好的气候条件下进行，风力应小于4级可以施工，4级以上停止工作。在有雾、下雨、下雪及高温（38度以上）适宜进行高空外墙作业。②作业人员条件：外墙施工人员必须有良好的身体条件和心理素质，要求18至40周岁男性公民，身体健康须经过严格的体检和专门的高空作业培训合格后方可上岗。③双方签订《高空作业安全协议》作为合同附件”。

根据双方签订的《高空作业安全协议书》，关于甲乙双方安全职责的约定：“1.甲乙双方必须认真贯彻执行中华人民共和国地方的方针政策和规章制度，严格执行有关劳动保护的法律法规条例以及《高空作业管理制度》等制度规定。2.作业期间，乙方指派专工作；甲方协助监督检查工作。3.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保操作安全。”

甲方应承担的安全责任：“1.甲方要求乙方对高空人员的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：①持有有关部门颁发的身份证明书、授权委托书；②相关负责人，高空作业人员的配置及持证符合安全操作要求；③配备的机械、工器具及安全防护设施

管理制度齐全。包括高空作业管理制度、安全检查制度、安全教育等制度；2.不定期检查乙方操作现场，对乙方人员在生产工作中
制止；对于严重违章的行为立即勒令停止其工作。3.甲方负责施工期间巡视检查。”

乙方应承担的安全责任：“1.乙方制定的操作流程必须经甲方审核合格后方能做开工前的准备；2.现场操作中，必须严格执行《
甲方的许可。3.工作前需应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定。4.乙方工作人员应对所在的工
等进行认真检查，发现隐患立即停止工作，并经落实整改后方准继续工作。5.在工作期间所使用的各种设施及工用具等均应符合工
全标牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。6.应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未
业。7.乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。8.乙方负责人（安全施工第一责任者）对甲
须及时整改。9.乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。10.如因乙方采取的
定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。11.乙方工作人
次。”

经查，郑XX事发时为45岁，不符合双方约定年龄要求；同卓公司并未按照双方约定，制定针对金茂北塔外墙清洗的操作流程
卓公司进场施工实行施工许可制度；2021年进场施工至今，未有相关巡查检查、隐患清单、隐患整改相关记录；同卓公司未制定高
教育制度。

（四）作业工具检验检测情况

经查，郑XX、袁XX、潘X、谭XX所使用的作业工具均由同卓公司提供，含工作绳（生产厂家：山东滨州秀亮绳网有限公司）
有限公司）、自锁器（生产厂家：山东滨州秀亮绳网有限公司）、8字环（生产厂家：山东滨州秀亮绳网有限公司）。以上4种作业工
环境科学研究所、国家劳动保护用品质量检验检测中心（北京）检测，工作绳《检测报告》（No.2023〔带〕-018）、座板《检测报告
测报告》（No.2023〔带〕-020）、8字环《检测报告》（No.2023〔带〕-017）均显示检测合格。

（五）涉事建筑相关情况

金茂北塔写字楼为超高层建筑，地址位于：长沙市岳麓区环湖路1177号，建筑面积9.6万平方米，为地上51层，地下3层。

（六）事故现场勘查情况

2024年5月29日09点35分许，长沙市公安局岳麓分局刑侦大队技术室接到岳麓区公安分局指挥中心指令，天顶街道金茂大厦北塔
员勘查现场。

现场位于天顶街道金茂大厦北塔写字楼6 楼平台，该平台为露天结构，平台东侧紧靠金茂大厦北塔写字楼，在平台东侧的空调
空调通风管上。在尸体附近地面散落两根安全绳（颜色分别为黑白相间及红白相间），两根安全绳上均有不规则断口。120急救人员
确认死者为郑XX，男，公民身份证号码：XXXXXXXXXXXX。

法医检验情况，尸表检验见：死者郑XX上身由外至内依次穿橙色工作服、黑白相间格子衬衣，下身由外至内依次穿橙色工
伤，脊柱畸形弯曲。综合调查访问情况、现场勘查情况、法医检验情况，长沙市公安局岳麓分局刑侦大队认定死者郑XX死因符合高



图1：楼顶状态


该建筑面边缘锋利
HONOR 30 5G
Matrix Camera



图2：事发现场



图3：坠落位置

（七）事发时天气情况

2024年5月29日多云，最高气温27°C，最低气温21°C。西南风2级，相对湿度90%，空气质量21，日出时间：05:32，日落时间：

二、事故发生经过、善后处理情况

（一）事故发生经过

2024年5月29日7时，郑XX、袁XX、潘X、谭XX、文X、林XX到达金茂北塔开始对幕墙进行清洗，几人到达现场后便开始进行XXXXXXXXXXX，金茂物业公司安全顾问，负责对外来公司来金茂进行施工作业人员进行安全培训及检查）前来现场进行作业i在确认相关作业工作符合作业标准，集合拍照后，郑XX、袁XX、潘X、谭XX便分两组（潘、郑一组，袁、谭一组）从金茂北塔西作业，在清洗至37层时，潘文听见旁边发生异响，便往下看，发现郑XX掉落至6楼平台。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，同卓公司与死者家属就善后赔偿事宜展开协商。经协调，双方于2024年5月30日达成《工伤死亡赔偿协议书》，由丧葬补助金、一次性工亡补助金、精神抚慰金、人道主义补偿。

三、事故原因及事故性质

（一）事故直接原因

郑XX作为持有高处作业证的专业作业人员，安全意识淡薄，未采取有效的防磨损措施，冒险实施幕墙清洗作业。

（二）事故间接原因

1. 同卓公司未制定切实可行的清洗方案，未及时发现金茂北塔大厦建筑面拐角边缘锋利的安全隐患（详见图2），导致在幕墙清
筑面拐角边缘并与该边缘产生持续摩擦切割并最终导致绳索断裂。公司安全生产主体责任落实不到位，未切实履行《中华人民共和
一是安全生产规章制度不健全，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未制定切实可行的清洗方案和安全技
派驻现场工人的安全生产教育全部依赖于金茂物业公司进行，公司的现场的安全教育均由喻积庚负责，而喻积庚本人并不具备安全
育“走过场”，以班前会、班前交底代替安全生产培训、考试、考核，无安全生产教育和培训考试的记录和考核结果。**三是**隐患排
边缘锋利对作业绳有磨损的安全隐患并采取有效措施消除。**四是**未根据本单位实际情况制定生产安全事故应急救援预案并定期组织

2. 同卓公司法定代表人彭X对《中华人民共和国安全生产法》所规定的法定职责不清，导致公司安全管理混乱。

3. 同卓公司现场负责人（项目经理）喻XX未有效履行安全生产管理职责，未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训
生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，湖南湘江新区天顶街道金茂ICC北塔写字楼“5·29”高处坠亡事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的其他问题

1.长沙天道酬勤保洁服务有限公司

公司内部管理混乱，用章审批、合同签订程序未建章立制；收取管理费并未实际承担管理职责，在清洗施工过程中放任自流，
同卓公司履行安全生产职责；未按法律规定与怡美公司、同卓公司签订专门的安全生产管理协议，未在承包合同中明确各自的安全
产统一协调、管理。

2. 湖南怡美环境管理发展有限公司

收取相关费用但并未实际承担管理职责，在清洗施工过程中放任自流，未参与任何安全生产管理，未有效督促同卓公司履行
《高空作业安全协议书》不定期检查操作现场，未及时有效发现同卓公司工人不安全行为并及时制止，未对同卓公司的安全生产统

3. 中化金茂物业管理（北京）有限公司长沙分公司

未严格审核承包单位相关资料及人员，漏管失察。

五、对事故相关责任单位及责任人的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

同卓公司安全生产主体责任落实不到位，未切实履行《中华人民共和国安全生产法》所规定的法定职责，对事故发生负有责任
民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

1. 郑XX，作为持有高处作业证的专业作业人员，安全意识淡薄，未采取有效的防磨损措施，冒险实施幕墙清洗作业，对事故
中死亡，建议免于追究其事故责任。

2. 彭X，同卓公司法定代表人，对《中华人民共和国安全生产法》所规定的法定职责不清，导致公司安全管理混乱，对事故发
管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定予以处罚。

3. 喻XX，同卓公司现场负责人（项目经理），未有效履行安全生产管理职责，未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培
产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有直接管理责任，建议由新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

（三）其他处理建议

1. 就天道酬勤公司在此次事故中暴露的问题，建议由新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款

2. 就怡美公司在此次事故中暴露的问题，建议由新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规

3. 就金茂物业公司在此次事故中未严格审核承包单位相关资料及人员，漏管失察的问题，建议由总公司对其依据公司内部规章
由调查组备案。

六、事故整改和防范措施建议

（一）同卓公司要按照安全生产相关法律法规的要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取
包、承包；加强对作业现场的安全管理，加强对作业现场安全隐患的排查，加强对作业人员的安全生产教育培训和安全技术交底；
规章制度，结合工作实际对各项安全操作规程和专项作业方案，尤其针对高空作业，要进行全面梳理，实施可靠的作业安全保证措

（二）天道酬勤公司要切实加强公司内部管理，规范公司用章审批、合同签订流程，严格遵守各类法律法规和规章制度。

（三）怡美公司要增强自身法律意识，遵纪守法，认真吸取本次事故教训，深刻剖析事故发生的原因。要完善现场安全生产管
全生产管理协议，加强对承包单位作业的过程监督，加大现场安全管理和隐患排查力度，发现存在的隐患问题要督促承包单位进行
面的各类工作，确保安全生产。

（四）金茂物业公司要按照安全生产相关法律法规的要求，吸取此次事故教训，认真审核项目承包单位的安全生产条件、
位严格落实安全生产主体责任。

长沙市岳麓区人民政府湖南湘江新区天顶街道金茂ICC北塔写字楼

“5·29”高处坠亡事故调查组

2025年1月13日

扫一扫在手机打开

站点地图 | 政府查号台

主办单位：长沙市岳麓区人民政府办公室 承办单位：湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局

总值班室：0731-88999998 政务大厅：0731-88999216（二办 岳麓厅）；0731-85114489（三办 高新厅）

湖南湘江新区互联网违法和不良信息举报电话：0731-88999830 网站技术支持：0731-88999912

版权所有：湖南湘江新区管理委员会 网站标识码：4301040051 备案序号：湘ICP备06